

CONTRAT DE LICENCE EN MODE SAAS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

AZERTY

SA, ayant son siège social au 123 Rue du Clavier, au capital social de 123456789€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés RCS ORDINATEUR 123456789.

Représentée par Christian Clavier agissant en qualité de Président dûment habilité à l'effet des présentes ;

Ci-après dénommée le « **Prestataire** »

D'une part,

ET,

PERFECT AUDIT S.A,

Société Anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à directoire et conseil de surveillance, au capital de 5.497.100 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 775 726 417, ayant son siège social situé Tour Egho, 2 avenue Gambetta - 92066 Paris La Défense Cedex, agissant aux présentes tant en son nom personnel et pour son propre compte qu'au nom et pour le compte de ses filiales telles que définies par les dispositions de l'article L.233-1 du Code de commerce,

Représentée par GHANDOUR Ibrahim agissant en qualité de Senior Manager, dûment habilité à l'effet des présentes ;

Ci-après dénommée le « **Client** » ou « **PERFECT AUDIT** »,

D'autre part,

Ci-après dénommée individuellement une « **Partie** » et collectivement les « **Parties** ».

SOMMAIRE

1	DEFINITIONS	4
2	OBJET	6
3	DOCUMENTS CONTRACTUELS	7
4	DUREE – ENTREE EN VIGUEUR	7
5	MODALITES GENERALES D'EXECUTION.....	7
6	DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS	8
7	OBLIGATIONS GENERALES DU PRESTATAIRE	14
8	OBLIGATIONS DU CLIENT	14
9	PRIX ET FACTURATION	15
10	GARANTIES	15
11	RESPONSABILITE	17
12	PROPRIETE INTELLECTUELLE.....	18
13	RESTITUTION - REVERSIBILITE	20
14	SOUS-TRAITANCE.....	21
15	GOUVERNANCE	21
16	CONFIDENTIALITE	21
17	DONNEES A CARACTERE PERSONNEL.....	23
18	ETHIQUE	23
19	INDEPENDANCE.....	24
20	DEVELOPPEMENT DURABLE	24
21	AUDIT	24
22	RESILIATION.....	26
23	FIN DU CONTRAT	27
24	CONFORMITE A LA LEGISLATION SOCIALE	27
25	ASSURANCES	28
26	FORCE MAJEURE	28
27	DISPOSITIONS GENERALES.....	28

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIV.

A. Sur le Prestataire

1. Le Prestataire est le propriétaire du logiciel UIOP, ci-après dénommé le « **Logiciel** ». Aucune disposition du présent Contrat ne saurait être interprétée comme emportant un quelconque transfert de droits de propriété intellectuelle au profit du Client. Par conséquent, toutes technologies, logiciels, informations, documents, savoir-faire, marques et/ou prototypes, communiqué(e)s par le Prestataire au Client dans le cadre du présent Contrat demeurent la propriété exclusive du Prestataire. Seule une licence d'utilisation est consentie au Client par le Prestataire sur le Logiciel, selon les termes et conditions fixées au sein du présent Contrat.
2. Le Logiciel est disponible via Google et permet de fournir un service de gestion de claviers en marque blanche, ci-après dénommé le « **Service** ».
3. Une fois inscrit et après avoir accepté les conditions générales d'utilisation du Logiciel (les « **CGU** »), l'Utilisateur a accès à une automatisation clavier.
4. L'ensemble des informations relatives à la description technique du Service figurent en Annexe 1 « *Description du Service* ».
5. La description du Service repose sur une licence sur le Logiciel, en mode SaaS (« Software as a Service »), hébergé par le Prestataire sur l'infrastructure AWS, ceci en vue de l'exploitation du Service.

B. Sur le Client

1. Le Client est une société de commissariat aux comptes, d'expertise-comptable et de conseil. Le Client, exerçant une profession réglementée, qui effectue les missions qui lui sont confiées dans le respect de la réglementation applicable à ses activités professionnelles, et notamment conformément au code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable et aux normes établies par le Conseil Supérieur de l'Ordre des experts comptables, ou selon les cas, conformément à la réglementation applicable aux commissaires aux comptes ; en outre, exerçant une profession réglementée, PERFECT AUDIT est soumis au secret professionnel (cette réglementation applicable à PERFECT AUDIT est collectivement dénommée ci-après, les « Obligations déontologiques »).
2. Le Client a exprimé son besoin d'avoir accès au Logiciel et aux Services. Le Prestataire a été informé du caractère essentiel et déterminant pour le Client du respect de la confidentialité. Un accord de confidentialité a été conclu entre le Client et le Prestataire le 02/03/2024.

C. Sur l'objet de l'opération

1. Le Client souhaite permettre à ses clients d'accéder à une automatisation du clavier au sein de son application de portail web.
2. Le Service sera personnalisé dans le respect de la charte graphique du Client.

3. Le Prestataire a répondu en garantissant la conformité fonctionnelle et technique du Service, et en acceptant de prendre des engagements de niveaux de services permettant de garantir la continuité du Service.
4. En conséquence, le Client a fait appel au Prestataire pour les compétences et expertises revendiquées par ce dernier en vue de la fourniture des Services.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT.

1 DEFINITIONS

Dans le Contrat, les termes et expressions identifiés par une majuscule ont la signification indiquée ci-après, qu'ils soient employés au singulier ou au pluriel.

« **Accès** » : désigne les prestations permettant de rendre accessible, dans les meilleures conditions de performance et de sécurité, le Service ;

« **Anomalie** » : désigne tout dysfonctionnement, dégradation des performances ou autre non-conformité du Logiciel ou du Service par rapport à la Documentation contractuelle et/ou aux spécifications convenues entre les Parties ;

« **Bénéficiaire** » : désigne :

- (i) les entités indépendantes affiliées à PERFECT AUDIT International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee ») via leur participation au réseau de cabinets membres indépendants auquel PERFECT AUDIT S.A. appartient,
- (ii) toute entité détenant la majorité des droits de vote de, ou détenue par, directement ou indirectement, PERFECT AUDIT S.A. au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce,
- (iii) toute entité dont la majorité des droits de vote sont détenus ou seront détenus, directement ou indirectement, par une entité telle que définie au (ii),
- (iv) PERFECT AUDIT Avocats et toute autre entité dont le Client souhaiterait qu'elle bénéficie du Contrat sous réserve d'en avoir préalablement informé le Prestataire.

« **Client** » : désigne PERFECT AUDIT, intervenant tant en son nom personnel et pour son propre compte qu'au nom et pour le compte de celui de ses membres en tant que filiales telles que définies par les dispositions de l'article L.233-1 du Code de commerce, et les Bénéficiaires ;

« **Client Final** » : désigne un utilisateur, client du Client, ayant souscrit au Service ;

« **Contrat** » : désigne l'ensemble composé des documents contractuels, tels que listés à l'article 3 ci-après ;

« **Disponibilité** » ou « **Disponible** » : désigne l'état du Service lorsque tout Client Final peut accéder aux fonctions du Logiciel et au Service, et en faire un usage normal pour en retirer des résultats conformes à ceux attendus, au regard notamment de la Documentation. Les modalités de calcul du pourcentage de temps de Disponibilité atteint chaque mois, sont définies dans l'Annexe 5 « *Service Level Agreement* » ;

« **Documentation** » : désigne l'ensemble des manuels et/ou aides en ligne, rédigés en langue française ou anglaise fournis sur support(s) papier et/ou électronique, décrivant les fonctionnalités du Logiciel, dans ses Evolutions successives, et, d'une manière générale, toutes les informations fonctionnelles et techniques se rapportant au Logiciel nécessaires et/ou utiles à l'utilisation et à l'exploitation de celui-ci ;

« **Données** » : désigne les données informatiques du Client et/ou de ses Clients Finaux, en ce inclus toutes données à caractère personnel, générées par ou envoyées sur le Logiciel lors de son utilisation par les Clients Finaux, stockées sur la plateforme du Prestataire au titre des Services et accessibles par les seuls Clients Finaux concernés. Les Données sont et demeurent la propriété du Client et/ou Clients Finaux concernés ;

« **Evolution** » : désigne les mesures de maintenance visant à faire évoluer ou à adapter aussi bien le Logiciel d'un point de vue fonctionnel que le Service d'un point de vue technique ou en termes de performances, et ce afin d'intégrer de nouvelles fonctions, d'en améliorer le fonctionnement ou de prendre en compte de nouvelles dispositions légales ou réglementaires. Au sens du présent Contrat, les Evolutions intègrent aussi bien les mises à jour, majeures ou mineures, pouvant elles-mêmes intégrer des corrections ou selon le cas des améliorations fonctionnelles ou techniques que les nouvelles versions ;

« **Identifiant** » : désigne les éléments d'identification d'un Utilisateur (identifiant, mot de passe, etc.), nécessaire pour pouvoir accéder au Logiciel et aux Données hébergées par le Prestataire dans le cadre du Service ;

« **Information Confidentielle** » : désigne toute information ou document de quelque forme, quelque nature ou quelque support que ce soit échangé(e) par tout moyen entre les Parties dans le cadre du Contrat, en ce compris les informations et documents du Client Final, que ce soit avant, pendant ou après son exécution ;

« **Internet** » : désigne l'ensemble de réseaux informatiques et de télécommunications interconnectés, de dimension mondiale et reposant sur le protocole de communication IP, permettant l'accès à des contenus par des utilisateurs, via des serveurs ;

« **Niveaux de Services** » : désigne les niveaux de qualité et de sécurité attendus du Logiciel et du Service, notamment en termes de Disponibilité, de performance, de délai d'intervention et de correction des Anomalies, tels que définis dans les Annexes 5 « *Service Level* »

Agreement » et 2 « *Sécurité* », et qui doivent être respectés *a minima* par le Prestataire dans la fourniture des Prestations ;

« **Prestations** » : désigne les prestations fournies par le Prestataire au profit du Client au titre du Contrat, telles que décrites à l'article 6 des présentes ;

« **Prix** » : désigne les coûts payés par le Client au Prestataire en contrepartie des Prestations, telle que définie à l'article 9 des présentes ;

« **Programme Malveillant** » : désigne tout code informatique nocif tel que les virus, bombes logiques, vers, chevaux de Troie ou tout autre code ou instruction infectant ou affectant tout programme, logiciel, Donnée, fichier, base de données, ordinateur ou autre matériel ou élément, et endommageant, portant atteinte, compromettant l'intégrité ou la confidentialité, incapacitant en tout ou partie, détournant ou permettant de détourner en tout ou partie un système d'information de l'usage auquel il est destiné ;

« **Service** » : désigne l'Accès au Logiciel choisi par le Client, ainsi que les services professionnels associés, mis à sa disposition en mode « SaaS »;

« **Administrateur(s)** » : désigne toute personne physique désignée parmi le personnel du Client comme ayant accès au Service. Ces personnes auront la faculté d'administrer les accès du personnel PERFECT AUDIT au Service : invitation d'un nouveau collaborateur, gestion des droits utilisateurs, allocation des dossiers clients, accès aux dossiers des Clients Finaux, retrait d'un accès collaborateur. L'administrateur disposera à cet effet d'un Identifiant, lui permettant d'accéder à et/ou utiliser tout ou partie du Service ;

« **Utilisateur** » : désigne toute personne placée sous la responsabilité du Client ou du Client Final (préposé, employé permanent ou temporaire, consultant, prestataire externe, représentant, etc.) et habilitée par le Client ou le Client Final à accéder au Service.

2 OBJET

Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Prestataire, en contrepartie du paiement du Prix prévu à l'article 9 du Contrat :

- fournit des prestations d'Accès, de mise en place du Service et d'accompagnement du Client ;
- concède au Client, qui l'acceptent, un droit d'utilisation non exclusif, personnel et non transférable, pour la Terre d'Ordinateur, du Logiciel, dont les caractéristiques figurent à l'Annexe 1 « *Description du Service* » ;
- réalise les prestations d'hébergement et de support/maintenance dans le cadre du Service ;
- fournit un suivi et des prestations additionnelles, à la demande du Client.

Il est rappelé que le Client n'accorde aucune exclusivité au Prestataire au titre de l'exécution des Services et Prestations.

3 DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les documents contractuels sont, par ordre de priorité décroissant :

- le présent document ;

En cas de contradiction entre des documents de nature différente ou de rang différent, il est expressément convenu entre les Parties que les dispositions contenues dans les documents de rang supérieur, prévaudront pour les obligations se trouvant en conflit d'interprétation.

4 DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le Contrat entrera en vigueur le 25/02/2025 pour une durée de 1 année (la « **Période Initiale** »).

Au terme de la Période Initiale, le Contrat sera reconduit dans les mêmes conditions pour des périodes de douze (12) mois (chaque période étant désignée « **Période Additionnelle** ») sauf dénonciation du Contrat soit (i) par le Client par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois (3) mois avant la date d'échéance du terme en cours du Contrat, soit (ii) par le Prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six (6) mois avant la date d'échéance du terme en cours du Contrat.

Les Parties conviennent que la durée du Contrat, Périodes additionnelles incluses, ne pourra excéder 3 ans.

5 MODALITES GENERALES D'EXECUTION

5.1 Collaboration des Parties

Les Parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de leurs relations et de l'exécution du Contrat.

Chacune des Parties s'engage à maintenir une collaboration active et régulière en fournissant à l'autre Partie l'ensemble des éléments et informations que celle-ci pourra lui demander dans le cadre du Contrat.

Si en cours d'exécution des Prestations une difficulté apparaissait, la collaboration voulue par les Parties les engage à se concerter en vue de mettre en place une solution adaptée pour résoudre la difficulté dans les meilleurs délais, en privilégiant la nécessaire continuité des Prestations.

Dans le cadre de cette collaboration des Parties, des comités de pilotage pourront être organisés entre les Parties. Les Parties s'engagent à définir conjointement la fréquence et les participants de ce comité de pilotage dans les trois mois suivant le démarrage de cette prestation.

5.2 Lieux d'exécution

Le Prestataire réalisera les Prestations soit à distance dans ses locaux, soit dans tout local défini d'un commun accord par les Parties, notamment en ce qui concerne les comités de pilotage.

Le personnel du Prestataire devra en cas de déplacement dans les locaux du Client, respecter le règlement intérieur applicable, notamment en matière de sécurité et de confidentialité, et le cas échéant la charte informatique.

Toutefois, l'ensemble du personnel du Prestataire affecté en tout ou partie aux Prestations, objet du Contrat, reste en toutes circonstances, sous la seule autorité hiérarchique et disciplinaire du Prestataire.

Pour la partie des Prestations qui seront exécutées dans les locaux du Client, le Client s'engage à mettre à la disposition du Prestataire, pendant toute la durée des Prestations, les moyens (en particulier les conditions techniques) préconisés par le Prestataire.

Le Prestataire ne pourra intervenir dans les locaux du Client que du lundi au vendredi pendant les heures d'ouverture des bureaux. Le Client devra donner son approbation préalable par écrit avant toute intervention du Prestataire dans les locaux du Client le weekend.

6 DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

6.1 Licence

Le Prestataire consent au Client un droit d'utilisation de son Logiciel via une plateforme, afin que ces derniers puissent utiliser le Service, tel que décrit en Annexe 1 « *Description du Service* ».

Le Prestataire se réserve la possibilité de faire évoluer le Service en vue d'une amélioration constante des services offerts aux Clients Finaux. Comme avant toute opération de maintenance, le Prestataire devra alors le notifier préalablement au Client dans les conditions décrites à l'article 6.1.1 ci-dessous.

D'une manière générale, le Prestataire se réserve le droit de prendre et mettre en œuvre toute décision technique visant à l'amélioration du Service, sous réserve d'en assurer la continuité, dans les conditions définies au sein des présentes.

La Documentation relative au Service est remise par le Prestataire au Client.

6.1.1 Utilisation du Service

Le Prestataire s'engage à rendre accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, y compris, les dimanches et jours fériés, le Service au Client et aux Clients Finaux, sous réserve des

dispositions ci-dessous et des dispositions de l'Annexe 5 « *Service Level Agreement* », et conformément aux conditions énoncées à l'article 6.2.1 ci-après.

Le Prestataire pourra, après notification préalable au Client avec un préavis raisonnable, suspendre l'Accès au Service et son utilisation dans l'hypothèse où tout ou partie du Service deviendrait contraire aux termes d'une loi ou d'une réglementation et conduirait le Prestataire à devoir suspendre l'Accès au Service concerné ou à en interrompre la fourniture. A toutes fins utiles, le Prestataire garantit que le Service est en tout point conforme à la législation applicable au jour de la signature des présentes, et s'engage à ce qu'il le demeure conformément à l'article 6.2.2 des présentes.

A chaque fois que cela sera possible, le Prestataire s'engage à notifier préalablement au Client les interruptions ou arrêts affectant la fourniture de tout ou partie du Service.

Les prérequis et spécifications devant être respectés par le Client afin d'assurer aux Clients Finaux et Administrateurs l'Accès au Logiciel et le bénéfice de ses fonctionnalités dans des conditions de confort suffisantes, sont définis par le Prestataire dans l'Annexe 1 « *Description du Services* ». Les frais afférents à la mise en place d'une telle configuration sont à la charge exclusive du client ou du Client Final. En outre, les coûts d'accès à la plateforme, sont à la charge exclusive du Client ou du Client Final (et sont inclus dans le Prix du au titre du Contrat).

Toute modification des CGU devra être soumise par le Prestataire au Client au moins soixante (60) jours avant leur entrée en vigueur afin de permettre à ce dernier d'émettre toute réserve. Si le Prestataire refuse de prendre en compte les demandes d'ajustement formulées et dûment justifiées par le Client, ce dernier reste libre de mettre un terme au Contrat moyennant le respect d'un préavis de 3 mois, sans être redevable de quelconques frais de résiliation ou autres indemnités.

6.1.2 Identifiants SSO

Le Prestataire fournira au Client ainsi qu'au Client final, un Identifiant leur permettant d'accéder au Service.

L'Identifiant fourni par le Prestataire est confidentiel, unique et personnel. Le Client, le Client Final et chaque Utilisateur sont seuls responsables de leur utilisation et s'engagent à les garder secret.

En cas de perte, de vol ou d'utilisation non autorisée d'un ou plusieurs Identifiants, l'Utilisateur concerné en avertira le Prestataire, directement ou par l'intermédiaire du Client, immédiatement, par téléphone, télécopie ou courrier électronique afin de faire procéder à leur modification.

6.1.3 Télécommunications

Le Client et/ou le Client Final feront leur affaire personnelle de l'accès à Internet, nécessaire à l'utilisation du Service. Les coûts y afférents seront à la charge exclusive du Client et/ou du

Client Final, qui fait son affaire personnelle de souscrire les abonnements de télécommunication nécessaires.

6.1.4 Niveaux de Services

Dans le cadre de la fourniture du Service, le Prestataire s'engage à respecter les Niveaux de Services, en particulier, en termes de qualité, de performances, de Disponibilité, de sécurité et de délais de rétablissement du Service, de correction des Anomalies et de restauration des Données, dans les conditions précisées à l'Annexe 5 « *Service Level Agreement* ».

Le Prestataire fait son affaire de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour se conformer à ses engagements de Niveaux de Services.

En tout état de cause, le Prestataire devra mettre en œuvre l'ensemble des ressources à sa disposition pour assurer *a minima* le respect des Niveaux de Services.

6.1.5 Assistance technique

Le Prestataire fournira au Client et aux Clients Finaux, conformément aux stipulations du présent article et dans le respect de ses engagements de Niveaux de Services, un « Service Support », consistant à leur fournir :

- les explications nécessaires pour accéder à, et utiliser, à distance, le Logiciel et les différents traitements pouvant être réalisés par celui-ci ;
- ainsi que, plus largement, toute réponse à toute question relative à l'utilisation et au fonctionnement du Logiciel et/ou de la plateforme.

Le Service Support pourra être joint par le Client dans les conditions et selon les modalités prévues à l'Annexe 5 « *Service Level Agreement* ».

Les demandes d'assistance devront être traitées par le Prestataire dans le respect des engagements de Niveaux de Services, définis notamment à l'Annexe 5 « *Service Level Agreement* ».

6.2 Maintenance

Le Prestataire s'engage à assurer les Prestations de maintenance réglementaire, corrective et évolutive du Logiciel et du Service, afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité du Service, ainsi que la Disponibilité du Logiciel et des Données, dans les conditions définies plus avant à l'Annexe 5 « *Service Level Agreement* ».

6.2.1 Maintenance corrective

Les Prestations de maintenance corrective consistent à corriger les Anomalies et à prendre toutes les actions nécessaires pour rétablir le Service en cas de survenance d'un incident ou d'une panne, dans les conditions définies à l'Annexe 5 « *Service Level Agreement* ».

Les Anomalies et autres incidents peuvent être détectés par le Prestataire ou par le Client ou Client Final.

Toute Anomalie ou incident détecté par le Client ou Client Final fait l'objet d'une description soit par téléphone, télécopie ou courrier électronique, de l'Anomalie ou de l'incident rencontré(e). Dans la mesure du possible, la notification des Anomalies et autres incidents devra être la plus complète possible, le Client devant si possible se reporter à la Documentation afin de pouvoir décrire de façon optimale les Anomalies et autres incidents rencontrés.

Quel que soit le type d'Anomalie et que celle-ci ait été détectée par le Prestataire ou par le Client ou Client Final, le Prestataire s'engage à fournir son analyse de l'Anomalie et tous éléments d'information de nature à permettre au Client ou Client Final d'apprécier la nature, les causes et les délais de résolution prévus dudit incident, dans les conditions définies à l'Annexe 5 « *Service Level Agreement* ». Le Prestataire fournira au Client, des comptes rendus réguliers jusqu'à la résolution complète et définitive de l'Anomalie.

En sus des périodes de maintenance d'ores-et-déjà prévues à l'Annexe 5 « *Service Level Agreement* », le Prestataire est susceptible de devoir réaliser des travaux de maintenance programmés, qui feront l'objet d'une information préalable à l'interlocuteur privilégié du Client désigné en annexe, et conformément aux indications, figurant à l'Annexe 5 « *Service Level Agreement* ».

En toute hypothèse, la durée et les créneaux horaires d'exécution de ces travaux de maintenance programmés devront respecter les Niveaux de Services convenus à cet égard entre les Parties, notamment la Disponibilité convenue.

6.2.2 Maintenance évolutive

Des Evolutions du Logiciel et/ou de la plateforme pourront être installées par le Prestataire, sous réserve d'en avoir informé au préalable l'interlocuteur privilégié du Client désigné en annexe, au fur et à mesure de leur disponibilité (en ce compris les améliorations du Service, sous forme d'Evolutions destinées à intégrer les patches correctifs, etc.).

En cas d'incompatibilité avec les Evolutions précédentes du Service, provoquées par les changements introduits par le Prestataire, le Prestataire en référera au Client par courriel et garantira une période minimum de trois (3) mois durant laquelle l'ancienne et la nouvelle version du Service seront supportées.

En tout état de cause, le Prestataire procédera à des tests de non-régression fonctionnelle et technique pour toute Evolution du Service. Au titre des tests de non-régression fonctionnelle, le Prestataire vérifiera qu'une nouvelle version du Service n'introduit pas d'Anomalies.

Le Prestataire remettra au Client la Documentation éventuellement mise à jour pour tenir compte des Evolutions.

Le Prestataire garantit au Client que le Service sera toujours conforme aux lois et règlements en vigueur applicables au périmètre fonctionnel et géographique du Service.

6.2.3 Maintenance réglementaire

Les différentes Evolutions auront pour objet de procéder à l'ensemble des modifications rendues nécessaires par les évolutions légales ou réglementaires correspondant aux traitements relatifs à la mise en œuvre du Service.

A cette fin, le Prestataire réalisera une veille réglementaire lui permettant de faire évoluer le Logiciel avant l'entrée en vigueur d'un changement réglementaire.

6.2.4 Exclusions

Le Prestataire n'assurera pas la Prestation de maintenance dans les cas suivants :

- refus injustifié de la part du Client d'accepter une mise à jour proposée par le Prestataire (à l'issue du délai de trois (3) mois visé à l'article 6.2.2 des présentes) ;
- utilisation du Service de manière non conforme à la Documentation par le Client ou les Clients Finaux ;
- intervention du Client ou des Clients Finaux sur le Logiciel et/ou le Service non autorisée par le Contrat ou par le Prestataire ;
- intervention d'un tiers sur le Logiciel et/ou le Service non autorisée par le Contrat ou par le Prestataire dont le Client doit répondre ;
- anomalie générée par le matériel du Client, du Client Final, ou leurs équipements d'Accès ;
- défaut de paiement injustifié du Prix.

Toutefois, le Prestataire accepte de fournir à la demande du Client des prestations d'assistance. Ces prestations seront facturées aux tarifs négociés figurant en annexe.

6.3 Hébergement du Logiciel et des Données

Le Prestataire s'engage à assurer l'hébergement du Logiciel et des Données, dans les conditions de qualité, de Disponibilité, de sécurité et de confidentialité décrites aux Annexes 1 « *Description du Service* », 2 « *Sécurité* » et 4 « *Plateforme et Données* », ce que le Client accepte expressément.

Le Prestataire se réserve la possibilité à tout moment de changer d'hébergeur, à la condition d'assurer la continuité du Service à qualité égale, d'en informer préalablement le Client et que le nouvel hébergeur remplaçant fournisse notamment les mêmes garanties de sécurité et de Disponibilité.

En cas de nouvel hébergeur, le Prestataire informera préalablement et par écrit le Client de tout changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement de l'hébergeur. Cette information indiquera clairement les activités de traitement sous-traitées, l'identité et les coordonnées de l'hébergeur et les dates du contrat de sous-traitance. Le Client disposera d'un délai minimum de 3 semaines à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le Client n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

A ce titre, le Prestataire est responsable de la gestion des relations avec l'hébergeur dans le cadre de l'hébergement et l'exploitation de la plateforme, du Logiciel et des Données.

6.4 Sécurité

Le Prestataire reconnaît que la sécurité est une obligation fondamentale dans le cadre de l'exécution des Prestations, de la mise à disposition du Logiciel et de la [plateforme et/ou de l'application, du Client et des Clients Finaux.

Dans le cadre de l'exécution des Prestations, le Prestataire devra assurer la sécurité des traitements informatiques et/ou des Données conformément aux mesures de sécurité agréées au présent Contrat telles que décrites dans les Annexes 2 « *Sécurité* » et 4 « *Plateforme et Données* ». Le Prestataire s'engage notamment à les protéger contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, altération, diffusion, introduction de Programmes Malveillants, ou accès non autorisés.

Conformément à ces engagements, le Prestataire fera procéder à ses frais au moins une fois par année à un test de pénétration par un tiers indépendant, dont il communiquera les résultats au Client. Ce dernier sera alors en droit de demander au Prestataire la justification des corrections devant être apportées afin de pallier les failles qui auraient pu être révélées. A défaut de correction dans un délai raisonnable, le Client pourra mettre un terme au Contrat pour manquement dans les conditions visées à l'article 20.

6.5 Sauvegarde des Données

Le Prestataire s'engage à utiliser un système de sauvegarde des Données et de continuité de service dont les précisions sont fournies à l'Annexe 2 « *Sécurité* ». En tout état de cause, le Prestataire assure la sauvegarde des informations qu'il traite dans son système d'information, et permet à tout moment la restauration du Service et des Données, dans le respect des Niveaux de Services.

6.6 PCA / PRA

Pour assurer la continuité des Services, le Prestataire est tenu de mettre en place un Plan de Continuité d'Activité et, en cas de sinistre, un Plan de Reprise d'Activité adapté à l'objet du Contrat.

L'objet du Plan de Reprise d'Activité est de décrire les dispositions techniques et organisationnelles à mettre en œuvre en cas de sinistre.

Il comprend à minima les informations suivantes:

- l'organisation, les coûts, délais et les règles de fonctionnement de la cellule de crise,
- les acteurs du Plan de Reprise d'Activité (coordinateur, rapporteur, spécialistes opérationnels, experts & supports,...),
- la description du processus de reprise d'activité (nomination du coordinateur, état des lieux, validation des pré-requis, opérations de reprise d'activité, retour à la normale),
- les modalités de maintenance du Plan de Reprise d'Activité lui-même, et des documents associés (cf. procédures, descriptifs d'infrastructure, ...). Le Prestataire devra en assurer

la mise à jour systématique pour tenir compte de sa vulnérabilité éventuelle à de nouveaux risques pouvant affecter la continuité des Services.

7 OBLIGATIONS GENERALES DU PRESTATAIRE

Le Prestataire s'engage à fournir les Prestations, dans le respect des règles de l'art, des délais, des Niveaux de Services et des modalités, fixés au Contrat.

Le Prestataire s'engage à :

- mettre à la disposition du Client, des Clients Finaux et des Utilisateur(s), à distance, un Logiciel conforme à sa Documentation, au *Service Level Agreement*, et de manière générale aux termes du Contrat, et exempt de tout Programme Malveillant (virus, ver, cheval de Troie, etc.), conçu, notamment, pour perturber la bonne utilisation dudit Logiciel ;
- fournir les Prestations associées au Client et aux Clients Finaux et maintenir Disponibles le Logiciel et les Données auprès des Clients Finaux, dans le respect des Niveaux de Services et plus largement des dispositions du Contrat ;
- ce que le Service, le Logiciel et les Prestations fournis soit conformes aux lois applicables et prendre, à ses frais et promptement, toutes mesures nécessaires pour les rendre conformes dans le cas où ils cesseraient de l'être en tout ou partie.

Le Prestataire s'engage également à avoir et maintenir pendant toute la durée du Contrat, tous les permis, agréments, certifications et autorisations nécessaires pour exécuter ses obligations au titre du Contrat et notamment ceux directement associés au Service permis par le Logiciel, sans lesquels le Client n'aurait pas contracté.

Le Prestataire étant un spécialiste dans le domaine des Prestations qui lui sont confiées, il a un devoir de conseil renforcé, d'information et de proposition à chaque étape. Ce devoir d'information et de conseil devra prendre en compte, à tout le moins, les avancées technologiques les plus récentes ainsi que les améliorations connues et/ou raisonnablement prévisibles avant et pendant l'exécution du Contrat.

8 OBLIGATIONS DU CLIENT

Le Client s'engage à :

- transmettre au Prestataire les informations nécessaires sollicitées de manière raisonnable par le Prestataire à la mise à disposition et fourniture du Service et à mettre en rapport le Prestataire avec toute personne concernée ;
- respecter les conditions normales d'utilisation du Service et veiller à ne pas donner accès au Service à des personnes non habilitées ;
- veiller à la confidentialité des Identifiants et informer par écrit sans délai le Prestataire ou ses sous-traitants désignés, de toute perte ou divulgation desdits Identifiants ;

- informer au minimum trente (30) jours au préalable et obtenir l'accord du Prestataire (que le Prestataire ne pourra refuser sans motif) avant de réaliser des tests de charge ou des tests d'intrusion sur le Service. Le Prestataire s'engage toutefois, en cas de besoin, à donner son accord au Client dans les meilleurs délais ;
- prendre toutes dispositions afin de respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur au regard des Données personnelles qui seront traitées sur le Service ; et
- avertir le Prestataire aux moyens d'informations détaillées de toute difficulté technique liée au Service dès qu'il en a connaissance.

9 PRIX ET FACTURATION

En contrepartie de la bonne exécution des Prestations, le Prestataire facturera le Prix selon les conditions précisées à l'Annexe 3 « *Conditions tarifaires* ».

Le Prix est exprimé hors taxes et sera majorée des taxes, notamment de la TVA en vigueur au jour de la facturation.

Le Client règle le Prix dans les conditions précisées à l'Annexe 3 « *Conditions tarifaires* » du présent Contrat.

Il est rappelé que le Client ne s'engage pas sur la réalisation d'un volume de chiffre d'affaires avec le Prestataire.

En cas d'inexécution des Prestations, et nonobstant les dispositions de l'article « Résiliation/ Résolution », le Client pourra suspendre les paiements dus au Prestataire, et/ou solliciter une réduction du prix convenu conformément aux dispositions de l'article 1223 du Code civil, et ce sans avoir recours au juge. La réduction sollicitée sera proportionnelle à l'inexécution concernée.

Tout retard de paiement pourra entraîner au maximum la facturation par le Prestataire de pénalités de retard calculées au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal applicable. S'ajoutera aux pénalités de retard l'indemnité globale et forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, hors champ de la TVA, telle que prévue par l'article D 441-5 du code de commerce.

Si, dans le cadre du présent Contrat, le Prestataire doit une quelconque somme au Client, le Client est en droit de retenir cette somme sur n'importe quel montant que le Client doit par ailleurs au Prestataire aux termes du présent Contrat.

10 GARANTIES

10.1 Garantie de conformité

Le Prestataire garantit que le Logiciel et les Services fournis sont conformes aux Annexes « *Description du Service* », « *Sécurité* » et « *Service Level Agreement* », notamment en termes de fonctionnalités, de sécurité et de performances.

En outre, le Prestataire garantit que le Logiciel est en tout temps conforme à la Documentation. Au titre de cette garantie, le Prestataire s'engage envers le Client, sans frais pour ce dernier, à corriger toute Anomalie que le Logiciel présenterait.

10.2 Garantie de bon fonctionnement

Le Prestataire reconnaît avoir été dûment informé par le Client de l'importance d'une continuité totale de l'exploitation des Services.

En conséquence, le Prestataire s'engage pendant toute la durée du Contrat, outre les obligations figurant à l'Annexe 2 « *Sécurité* » et à l'article 6.6 relatif au PCA/PRA, à maintenir un environnement d'exploitation sécurisé sur son centre informatique, et à maintenir dans des conditions opérationnelles la possibilité de basculer les exploitations sur un centre de secours externe, afin d'assurer en toutes circonstances une continuité totale de l'exploitation.

10.3 Garantie de jouissance paisible

Le Prestataire déclare qu'il dispose de tous les droits lui permettant de conclure le Contrat, y compris les autorisations nécessaires pour fournir le Service au Client et aux Clients Finaux et de se conformer à l'ensemble des stipulations de celui-ci, et notamment, qu'il dispose des droits nécessaires et suffisants pour concéder au Client, et aux Clients Finaux, une licence d'utilisation du Logiciel.

Le Prestataire garantit que le Logiciel et le Service, en ce compris toutes les Evolutions, ne sont et ne seront pas, en tout ou en partie, constitutifs de contrefaçon ou d'un acte de concurrence déloyale ou parasitaire. Dans l'hypothèse où il s'avèrerait que le Logiciel ou le Service est en tout ou partie contrefaisant des droits de propriété intellectuelle ou constitutif d'un acte de concurrence déloyale ou parasitaire, le Prestataire s'engage, à sa discrétion et à ses frais, (a) à remplacer ou modifier le Service ou le Logiciel de manière à ce qu'il ne soit plus contrefaisant, (b) à obtenir auprès du titulaire de droits l'autorisation lui permettant de continuer à utiliser le Service ou le Logiciel, ou (c) à résilier le Contrat et restituer au Client le Prix indûment perçu, dans la mesure où ce Prix aurait déjà été payé par le Client.

Dans ce cas, les frais raisonnables de toute nature dépensés par le Client pour assurer sa défense dûment justifiés, ainsi que tous les dommages et intérêts et indemnités issus de jugement ou décision d'arbitrage éventuellement prononcés contre lui, seront également pris en charge par le Prestataire. Il est en outre entendu que le Prestataire ne pourra mettre fin à une action, notamment par la conclusion un accord transactionnel, qu'à la condition que le Client soit relevé de toute responsabilité de façon inconditionnelle.

Le Prestataire garantit le Client contre toute action, réclamation, revendication, opposition, de la part de toute personne invoquant que le Logiciel ou le Service serait contrefaisant de ses droits de propriété intellectuelle, qui serait initiée à l'encontre du Client, à la condition que :

- le Client ait notifié sans retard indu, par écrit, l'action en contrefaçon ou la déclaration ayant précédé celle-ci ; et
- le Prestataire ait été en mesure d'assurer la défense de ses propres intérêts et de ceux du Client et, pour ce faire, que le Client ait collaboré loyalement à ladite défense en fournissant

tous les éléments, informations et assistance réclamés par le Prestataire pour mener à bien une telle défense.

10.4 Garantie anti-virus

Le Prestataire s'engage à mettre à disposition le Logiciel et les Services, exempts de tout Programme Malveillant.

11 RESPONSABILITE

11.1 Responsabilité du Prestataire

Le Prestataire exécute ses obligations contractuelles dans le cadre (i) d'une obligation de résultat s'agissant de la conformité du Logiciel et du Service à sa Documentation, ou en ce qui concerne les obligations objectivement mesurables (à savoir, en ce qui concerne les engagements pris dans la cadre du « *Service Level Agreement* ») (ii) d'une obligation de moyens renforcés, en ce qui concerne les autres obligations.

En cas de défaillance du Prestataire, celui-ci sera responsable des dommages prévisibles causés par cette défaillance, donc notamment les dommages subis du fait (i) du manquement aux obligations de confidentialité, (ii) du manquement à la garantie de sécurité, (iii) de la perte ou atteinte à l'intégrité des données et informations relatives au Client ou (iv) de l'atteinte à l'image de marque du Client.

La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en raison des perturbations ou dommages inhérents aux réseaux de communications électroniques distants (WAN) ou présentant les caractéristiques d'un événement de force majeure, tel que défini à l'article 1218 du Code civil.

Le Prestataire ne pourra être tenu pour responsable des difficultés relatives à l'utilisation du Service qui sont imputables au non-respect des CGU par les Utilisateurs.

De même, le Prestataire ne pourra être tenu pour responsable en cas d'indisponibilité d'accès au Service par les Clients Finaux :

- du fait de la maintenance du Service telle que décrite à l'article 6.2 du présent Contrat ;
- du fait d'une interruption ou d'un arrêt du service dans les conditions décrites à l'article 6.1.1 du présent Contrat.

Dans le cas où la responsabilité du Prestataire serait recherchée à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit, celle-ci sera limitée à 3 (trois) fois le montant de la Redevance effectivement due par le Client au cours des douze (12) mois précédant le fait générateur de la responsabilité.

Toutefois ce plafond ne s'appliquera pas en cas de (i) faute lourde ou intentionnelle, (ii) dommage corporel, (iii) atteinte à l'image de marque du Client, (iv) non respect de la garantie de jouissance paisible, (v) manquement aux obligations de confidentialité, de sécurité informatique ou concernant la protection des données personnelles ou (vi) violation de la clause d'indépendance ou de la clause éthique.

La présente clause reste applicable en cas de nullité, de résolution ou de résiliation du présent Contrat.

11.2 Responsabilité du Client

Le Client s'engage à utiliser le Service sous sa responsabilité exclusive.

Le Client est seul responsable de l'utilisation du Service conformément au présent Contrat, ses annexes et à la Documentation.

En cas de suppression d'un compte ou d'une connexion par un Client Final, le Client s'engage à en informer le Prestataire, selon des modalités décrites à l'Annexe 1 « *Description du Service* », de façon à permettre au Prestataire de ne plus utiliser les identifiants correspondants pour synchroniser les comptes et supprimer les informations associées à ce Client Final.

Dans le cas où la responsabilité du Client serait recherchée à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit par le Prestataire, celle-ci sera limitée au montant hors taxes et hors frais du Prix effectivement versé par le Client au Prestataire au cours de l'année civile. En tant que de besoin, il est précisé que cette limite de responsabilité n'a pas pour objet ni pour effet de plafonner l'obligation de payer le Prix au Prestataire dans le cadre de l'utilisation du Service.

Toutefois, la responsabilité de PERFECT AUDIT ne saurait être engagée du fait de l'inexécution totale ou partielle de toute obligation contenue dans le Contrat lorsqu'une telle inexécution serait fondée sur le respect de ses Obligations déontologiques.

La présente clause reste applicable en cas de nullité, de résolution ou de résiliation du présent Contrat.

12 PROPRIETE INTELLECTUELLE

12.1 Propriété du Prestataire

Le Prestataire conservera la propriété des méthodes et du savoir-faire qui lui sont propres et qui ont servi à exécuter les Prestations.

Le Service, le Logiciel ainsi que la Documentation y afférente sont la propriété exclusive du Prestataire conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Sauf disposition contraire contenue dans tout autre contrat, tous les éléments composant le Service, y compris les interfaces mises à la disposition du Client dans le cadre de l'exécution du présent Contrat et toutes autres informations remises par le Prestataire au Client sont et restent la propriété exclusive du Prestataire.

Le présent Contrat ne confère au Client aucun droit de propriété sur le Service, qui demeure la propriété pleine et entière du Prestataire. La mise à disposition du Service dans les conditions prévues au présent Contrat, ne saurait être analysée comme un transfert de propriété.

En conséquence, le Client s'interdit tout agissement et tout acte susceptible de porter atteinte directement ou non aux droits de propriété intellectuelle détenus par le Prestataire sur le Service et ses fonctionnalités, ainsi que, d'une manière générale, sur les marques du Prestataire y associées.

12.2 Propriété du Client

Le Client reste propriétaire ou titulaire de l'ensemble des Données et informations transmises ou créées par lui ou le Client Final dans le cadre de l'exécution du présent Contrat.

Cela concerne notamment les éléments produits, comprenant les fichiers y compris intermédiaires, produits automatiquement dans le cadre des Services lesquels restent en toutes circonstances la propriété du Client ainsi que des Clients Finaux, et doivent être considérés comme des Informations Confidentielles au sens des présentes.

Le Prestataire s'engage à n'effectuer aucun usage de tout ou partie des éléments visés ci-dessus qui pourraient constituer un acte de violation de ce droit de propriété ou/et des engagements de confidentialité.

Le Prestataire n'est pas responsable de l'exactitude et de la licéité des Données et des informations transmises par le Client et/ou le Client Final dans le cadre de l'exécution du présent Contrat.

Au même titre, le Client reste propriétaire exclusif de ses marques, logos et dénomination. Le Contrat n'emporte aucune cession, transfert ou licence que ce soit à titre onéreux ou gratuit des droits de propriété intellectuelle appartenant au Client.

Notamment, le Prestataire ne devra effacer aucune mention de copyright ou autre signe distinctif d'appartenance au Client et/ou aux Clients Finaux.

12.3 Droit d'utilisation

Le Prestataire concède au Client, qui l'accepte, une licence non exclusive d'utilisation du Service au titre du présent Contrat et pour toute la durée de celui-ci.

L'utilisation non expressément autorisée par le Prestataire au titre des présentes est illicite, conformément aux dispositions de l'article L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, il est notamment interdit au Client de procéder à :

- toute représentation, diffusion ou distribution, reproduction ou développement du Logiciel et/ou l'interface du Prestataire ainsi que de la Documentation afférente, que ce soit à titre onéreux ou gracieux et notamment toute mise en réseau ou utilisation à des fins professionnelles ou commerciales autrement que pour les seuls besoins d'utilisation du Service dans les conditions et limites du présent Contrat ;
- toute forme d'utilisation détournée du Service, du Logiciel, et/ou de l'interface du Prestataire et de la Documentation afférente aux fins de conception, de réalisation, de développement,

de diffusion ou de commercialisation d'un logiciel, d'un service et/ou interface, ou d'une documentation identiques ou similaires à ceux proposés par le Prestataire ;

- l'adaptation, la modification, la transformation, l'arrangement du Logiciel et/ou de l'interface du Prestataire et de la Documentation afférente, pour quelque raison que ce soit, y compris pour corriger des erreurs ;
- toute transcription directe ou indirecte, toute traduction dans d'autres langues du Logiciel et/ou de l'interface du Prestataire et de la Documentation afférente ;
- toute utilisation pour un traitement non autorisé par le Prestataire ;
- toute modification ou contournement des moyens de sécurité tels que, notamment, des Identifiants ; ou
- toute intervention visant à la correction des erreurs, dont le Prestataire se réserve exclusivement le droit conformément à l'article L.122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Le Client devra informer le Prestataire de toute tentative d'utilisation illicite par un tiers non autorisé, dont elle pourrait avoir connaissance, et ce quel que soit le mode opératoire.

13 RESTITUTION - REVERSIBILITE

A tout moment au cours du Contrat ou au plus tard dans les 30 jours suivant son terme, le Client et/ou les Clients Finaux auront accès aux Données qu'ils pourront librement exporter.

Cette opération consiste, sans frais supplémentaires pour le Client, à permettre à celui-ci sans difficulté et sans délai :

- la récupération des Données importées dans le Logiciel, au format csv ;
- la remise de tous les instruments de suivi et de mesure des Services (les tableaux de bord, DAT, information cœur réseaux, etc.).

En revanche, toute prestation additionnelle que le Client souhaiterait voir réaliser lui sera facturée, dans les conditions décrites à l'Annexe 3 « *Conditions Tarifaires* » ou selon devis préalable soumis à l'approbation du Client.

Dès l'annonce par l'une ou l'autre des Parties de la décision de mettre un terme ou de ne pas reconduire les Services, les Parties se concerteront pour mettre en œuvre la réversibilité des Services, au profit du Client ou d'un tiers qu'il désignera.

En tant que de besoin, le Prestataire accepte également de fournir à la demande du Client des prestations d'assistance dans le cadre de la réversibilité. Ces prestations seront facturées aux tarifs du Prestataire négociés figurant en annexe 3 « *Conditions Tarifaires* », sauf si la réversibilité est motivée par une résiliation pour faute du Prestataire, auquel cas des prestations de réversibilité seront fournies à titre gratuit.

14 SOUS-TRAITANCE

Le présent Contrat ne pourra faire l'objet d'une sous-traitance de la part du Prestataire sans accord préalable du Client, sauf sous-traitance de tout ou partie des Prestations à toute société du groupe auquel appartient le Prestataire, auquel cas seule une information préalable du Client est requise.

En tout état de cause, le Prestataire demeurera le seul responsable vis-à-vis du Client, de l'exécution de l'intégralité du (des) Service(s) et devra obtenir, sur sa police d'assurance, l'extension des garanties afférentes. Le recours à la sous-traitance ne réduira en aucune façon la responsabilité du Prestataire au titre du Contrat envers le Client, le Prestataire restant garant vis-à-vis de ce dernier de la bonne exécution du Contrat.

15 GOUVERNANCE

15.1 Interlocuteur privilégié

Afin de faciliter les échanges entre les Parties et centraliser toutes les informations et questions relative à l'exécution du Contrat, chacune d'elles désigne un interlocuteur privilégié.

- Pour le Client :
 - Fonction de l'interlocuteur
- Pour le Prestataire :
 - Fonction de l'interlocuteur 1
 - Fonction de l'interlocuteur 2

Toute modification de ces interlocuteurs doit être communiquée avec diligence à l'autre Partie.

16 CONFIDENTIALITE

Les Parties sont soumises au secret le plus absolu sur toutes les Informations Confidentielles communiquées dans le cadre de la négociation et de l'exécution du Contrat.

Ne constituent toutefois pas des Informations Confidentielles celles :

- qui étaient dans le domaine public à la date de leur communication, en dehors de toute faute ou action de la Partie réceptrice ;
- qui après communication, deviendraient accessibles au public par publication ou tout autre moyen, sauf si ce fait résulte d'une faute ou négligence de la part de la Partie réceptrice ;
- dont la Partie réceptrice peut prouver que ces éléments lui auraient été communiqués ou lui seraient communiqués légalement par une tierce personne et sans qu'il y ait violation d'une obligation de confidentialité.

La présente clause de confidentialité n'empêchera toutefois pas les Parties de se prévaloir et de communiquer le présent Contrat aux instances judiciaires, administratives ou réglementaires. La Partie divulgatrice informera l'autre Partie de toute communication dans ce cadre, si cela lui est légalement permis.

Les Parties prennent les engagements suivants :

- ne pas faire usage, directement ou indirectement, des Informations Confidentielles pour des besoins autres que ceux strictement nécessaires à l'exécution des Services et du Contrat ;
- ne communiquer des Informations Confidentielles qu'à leurs employés ayant à les connaître, en raison de leur position hiérarchique et de leur implication dans le suivi ou l'exécution du Contrat ou des Services ;
- ne pas communiquer ou divulguer les Informations Confidentielles à toute autre personne, organisation ou entité, sous quelque forme et à quelques fins que ce soit, directement ou indirectement, sans l'accord préalable et écrit de la Partie divulgatrice. Le Prestataire s'engage notamment à ne pas utiliser les Informations Confidentielles communiquées dans le cadre des Services pour d'autres services qu'il pourrait proposer au Client ;
- prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les Informations Confidentielles avec un degré de précaution au moins égal à celui utilisé pour protéger ses propres informations secrètes et stratégiques ;
- prendre toutes les mesures nécessaires et utiles pour faire respecter ces dispositions de confidentialité par les personnes habilitées et les intervenants dont chaque Partie se porte-fort.
- ne prendre aucune copie des documents qui lui sont confiés, à l'exception de ceux nécessaires à l'exécution du Service.

Toutes les Informations Confidentielles restent la propriété de la Partie divulgatrice qui peut en demander restitution/destruction à tout moment sous réserve que cela n'entrave pas le bon déroulement des Services.

Il est expressément convenu entre les Parties que la divulgation et /ou la fourniture de toute Information Confidentielle ne confère à la Partie réceptrice aucun droit sur lesdites informations.

Le Prestataire s'interdit notamment de s'immiscer dans les systèmes informatiques et de prendre copie de tout ou partie des logiciels et des bases de Données existants, étant expressément précisé que dans le cas contraire, il s'exposerait à des poursuites pénales et/ou civiles.

Le Prestataire s'engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation et l'intégrité de tout document et informations traités pendant la durée du Contrat. Il s'engage en outre à prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution des Services.

Il s'engage, de manière générale, à se conformer aux bonnes pratiques, instructions et référentiels de sécurité proposés par les organismes internationaux tel que l'ISO.

L'obligation de confidentialité restera en vigueur pendant une durée de cinq (5) années suivant le terme du Contrat, quelle qu'en soit la cause.

17 DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le Prestataire s'engage à respecter l'ensemble des stipulations de l'annexe 6 « *Data Protection Agreement* ».

18 ETHIQUE

Le Client est engagé dans une démarche éthique et attend de ses prestataires qu'ils respectent et fassent respecter les normes éthiques les plus élevées et se conforment au droit français et à toute autre législation en vigueur relative à la corruption (ce qui peut inclure la loi Foreign Corrupt Practices Act des États-Unis).

Le Prestataire coopère pleinement avec le Client (y compris en lui fournissant d'éventuels documents pertinents ou d'autres informations) si le Client est avisé que le Prestataire ne se conforme pas auxdites normes. S'il est établi que le Prestataire ne se conforme pas aux termes de la présente clause, le Client est fondé à résilier de plein droit le présent Contrat sans engager sa responsabilité et le Prestataire garantit le Client contre les pertes, dommages-intérêts, frais ou responsabilités susceptibles d'en découler.

Le Prestataire déclare et garantit au Client à tout moment, pendant la durée du Contrat :

- qu'il a connaissance de toute législation qui lui serait applicable dans le cadre du présent Contrat en matière de prévention et lutte contre la corruption et le trafic d'influence, et notamment la Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Loi SAPIN 2 ;
- qu'il a mis en œuvre des règles et procédures permettant de se conformer auxdites législations, notamment par la mise en place d'un dispositif de prévention et de lutte contre la corruption et le trafic d'influence au sein de son organisation ;
- qu'il s'engage à respecter et à faire respecter par ses salariés lesdites règles et procédures ;
- que les archives relatives à ses activités, y compris les documents comptables, sont tenues et conservées de manière à garantir leur intégrité sous une forme exploitable sur réquisition des autorités compétentes ;
- qu'il n'a commis aucun acte constitutif ou qui serait susceptible de constituer une violation de l'ensemble de la législation anti-corruption applicable et qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure d'enquête, administrative ou judiciaire portant sur des faits susceptibles d'être qualifiés de corruption publique ou privée ou de trafic d'influence.

En conséquence le Prestataire s'interdit dans le cadre du présent Contrat :

- D'offrir, de promettre, ou d'autoriser le paiement ou la remise de cadeaux ou de tout autre objet de valeur ou avantage, directement ou indirectement, en espèce ou en nature, à ou pour le bénéfice de toute partie, dans le but d'obtenir, de sécuriser ou de conserver un marché ou tout autre avantage indu dans le cadre de la conduite de ses affaires.

- De solliciter ou d'accepter de l'argent, des cadeaux ou tout autre objet de valeur, directement ou indirectement, en espèce ou en nature, ainsi que tout autre avantage indu, dans le cadre de l'exécution des Prestations ou de toute autre activité, qui serait constitutif de corruption ou de trafic d'influence, y compris de la part des salariés, dirigeants, mandataires ou toute autre personne intervenant pour le compte du Client, notamment en tant que sous-traitant.

Le Prestataire s'engage à avertir le Client dans les plus brefs délais s'il a connaissance d'un acte de corruption ou de trafic d'influence en lien avec la négociation, la conclusion ou l'exécution du Contrat ou s'il dispose d'éléments suffisants pour suspecter un tel acte.

Le Prestataire est tenu de s'assurer que les conditions de travail et de rémunération des salariés sont dignes et conformes aux principes fondamentaux définis et protégés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par les principes fondamentaux de l'Organisation Internationale du Travail, et en particulier aux règles applicables portant sur la prohibition du travail forcé et du travail des enfants, l'interdiction de la discrimination à l'embauche et au travail et la sécurité au travail.

19 INDEPENDANCE

Le Prestataire déclare, pour lui-même et son personnel, au titre de l'exécution du Contrat :

- que les relations visées au présent Contrat relèvent d'opérations courantes conclues aux conditions habituelles de marché ;
- être libre de tout autre lien d'ordre personnel, professionnel ou financier relatif au Client, qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à l'intégrité ou l'objectivité du Commissaire aux Comptes ;
- qu'il n'existe pas d'autre événement ou situation professionnelle susceptible de placer les Parties dans une situation de conflit d'intérêts.

20 DEVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre du développement durable, le Client est fortement engagé en matière de sécurité, de santé et de respect de l'environnement. Le Prestataire devra fournir au Client des Prestations qui satisfont totalement aux règles de sécurité, santé, de droit du travail et de respect de l'environnement énoncées par les Lois et devra informer expressément et immédiatement le Client, tout au long de l'exécution du Contrat, de toutes circonstances et / ou exigences se rapportant à la sécurité, la santé et l'environnement concernant les Prestations qu'il fournit.

21 AUDIT

21.1 Audit de conformité contractuelle

Les Parties conviennent que le Client, après en avoir avisé le Prestataire par écrit et avec un préavis minimum de trente (30) jours et dans la limite d'une (1) fois par an, pourra faire procéder

à un contrôle des conditions d'exécution des Services et, de manière générale, du respect des obligations à la charge du Prestataire en vertu du Contrat.

Le Prestataire s'engage à répondre aux demandes d'audit du Client et effectuées par le Client lui-même ou par un tiers de confiance qu'il aura sélectionné reconnu en tant qu'auditeur indépendant, c'est-à-dire indépendant du Prestataire, ayant une qualification adéquate. Le Prestataire disposera d'un droit de refus du « tiers de confiance » pour justes motifs, auquel cas le Client devra proposer un autre « tiers de confiance » au Prestataire pour effectuer cet audit.

Les audits doivent permettre une analyse du respect du présent Contrat et des Lois, notamment :

- conformité des informations fournies par le Prestataire concernant ses affirmations au titre du présent Contrat, notamment sans caractère limitatif eu égard à la Disponibilité du Service ;
- respect des obligations du Prestataire au titre du présent Contrat et conformité aux lois en vigueur concernant la confidentialité, la sécurité, la protection des données à caractère personnel et l'éthique ;
- vérification de l'ensemble des mesures de sécurité mises en œuvre par le Prestataire et notamment s'assurer que ces mesures ne peuvent être contournées sans que cela ne soit détecté et notifié ;
- vérification des journaux de logs et connexion, et analyse des mesures mises en place pour supprimer les Données Personnelles, pour prévenir toutes transmissions illégales de Données Personnelles à des juridictions non adéquates ou pour empêcher le transfert de Données Personnelles vers un pays non autorisé par le Client.

Si l'audit révèle des manquements dans l'exécution du Contrat, le Prestataire y remédiera à ses propres frais dans les plus brefs délais.

En cas de manquement contractuel grave du Prestataire révélé par cet audit, les frais d'audit raisonnablement encourus seront à la charge de ce dernier.

21.2 Contrôle réglementaire

En cas de contrôle du Client par l'administration fiscale ou de toute autre autorité réglementaire le Prestataire s'engage à faciliter l'accès aux environnements d'exploitation du Prestataire à ces autorités et à coopérer pleinement avec le Client.

Le Prestataire s'engage à ne communiquer directement aux dites autorités aucune information sans avoir obtenu l'accord préalable et écrit du Client, sauf en cas de disposition légale ou réglementaire impérative.

Pour les besoins du contrôle, le Prestataire s'engage à communiquer sans délai au Client tous les éléments qui lui seront réclamés à cette occasion sur le support requis par lesdites autorités.

22 RESILIATION

22.1 Résiliation à l'échéance

Le Contrat pourra être dénoncé au terme de la Période Initiale et de chaque Période Additionnelle, moyennant le respect du préavis prévu à l'article 4 du présent Contrat.

22.2 Résiliation anticipée pour manquement

En cas de manquement d'une Partie à l'une quelconque des obligations mises à sa charge par le présent Contrat, la Partie non défaillante devra solliciter la tenue d'un comité de pilotage afin de solutionner le manquement sans délai.

Dans l'hypothèse où un manquement grave d'une Partie à l'une quelconque des obligations mises à sa charge par le présent Contrat ne serait pas réparé dans un délai de trente (30) jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, notifiant le manquement en cause, l'autre Partie pourra se prévaloir de la résiliation de plein droit du présent Contrat, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre en vertu des présentes. La résolution interviendra le lendemain de la date de réception par la Partie défaillante d'une seconde lettre recommandée avec accusé de réception la lui notifiant, sauf autre date d'effet de la résolution qui serait précisée dans ladite notification.

Dans l'hypothèse où le manquement ne peut être remédié, ou en cas de condamnation d'une des Parties à une sanction pénale, le Contrat pourra être résolu immédiatement et de plein droit, par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'autre Partie. La résolution prendra effet le lendemain de la date de réception de cette notification, sauf autre date d'effet ultérieure de la résolution qui serait précisée dans ladite notification, sans qu'il soit nécessaire pour la Partie non défaillante de mettre en demeure la Partie défaillante, et ce, nonobstant tous dommages intérêts auxquels la Partie non défaillante pourrait prétendre.

Dans tous les cas de résiliation pour manquement du Prestataire, ce dernier sera redevable de la restitution au prorata temporis de toute somme qu'il aurait perçu d'avance.

22.3 Résiliation pour incompatibilité professionnelle

Le Client peut mettre un terme au Contrat avec effet immédiat en cas de changement de loi, réglementation, norme professionnelle, d'événements ou de circonstances, y compris en cas de changement de contrôle du Prestataire, (i) dans la mesure où la poursuite du Contrat mettrait le Client en situation de non-conformité avec cette loi, réglementation ou norme professionnelle ou (ii) si le Client avait des raisons légitimes de considérer que la poursuite du Contrat remet en question le respect des règles d'indépendance professionnelle ou génère une situation de conflit d'intérêts irrémédiablement compromise ou (iii) dans la mesure où la poursuite du Contrat contrevient aux règles déontologiques de la profession.

Dans ce cas le Prestataire sera redevable de la restitution au prorata temporis de toute somme qu'il aurait perçu d'avance.

23 FIN DU CONTRAT

En cas de cessation des relations contractuelles, pour quelque cause que ce soit, les Parties se restitueront, dans les meilleurs délais à compter de la cessation des relations contractuelles, toutes Informations Confidentielles en leur possession ou dans la mesure où une telle restitution ne peut être effectuée, se transmettront une attestation de destruction de toutes Informations Confidentielles en leur possession. Une fois restituées, le Prestataire devra détruire les copies et sauvegardes des Données détenues dans ses systèmes.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, le Client et les Clients Finaux cesseront tout accès à, et toute utilisation du Logiciel, le Prestataire cessera de fournir les Services à compter de la date de fin du Contrat.

24 CONFORMITE A LA LEGISLATION SOCIALE

Il est rappelé que le présent Contrat est exclusif de toute mise à disposition de personnel entrant dans le cadre du travail temporaire.

Le Prestataire garantit la régularité de sa situation et de celle de ses éventuels sous-traitants, à l'occasion de l'exécution des Services, notamment au regard des dispositions du Code du Travail relatives à la lutte contre le travail illégal et de toutes les obligations légales à sa charge, à l'égard des administrations sociales et fiscales.

Le Prestataire étant établi en France, il s'engage, conformément à l'article L. 8222-1 du Code du Travail, à communiquer périodiquement au Client, l'ensemble des documents énoncés aux articles D. 8222-5 et D. 8254-2 du Code du travail, à savoir :

- Une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au Prestataire et datant de moins de 6 mois ;
- un extrait K- bis datant de moins de 3 mois.

En outre, le Prestataire remet au Client, au plus tard au jour de la signature des présentes :

- la liste nominative des salariés étrangers, conformément à l'article D 8254-2 ;
- la liste des salariés, nécessaire au Client pour respecter l'article L 1111-2 du Code du Travail.

Le Prestataire s'engage à déposer l'ensemble des documents requis sur la plateforme du tiers certificateur Provigis, ou selon toute autre modalité que PERFECT AUDIT pourrait indiquer à tout moment, et répondre à toutes demandes de mise en conformité qui lui serait adressée, le respect de cette obligation étant essentiel pour le Client.

Le Prestataire garantit qu'il n'est pas en état de cessation des paiements de nature à entraîner l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le Prestataire s'engage enfin à respecter, dans le pays où il opère, toutes les dispositions, normes ou règles impératives dans le domaine de l'environnement, de la sécurité, du droit du travail et au minimum, si celui-ci n'existait pas, les dispositions de la Déclaration de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).

25 ASSURANCES

Le Prestataire s'engage à souscrire et maintenir pendant la durée du Contrat, auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, les assurances en responsabilité civile d'exploitation et en responsabilité civile professionnelle, de manière à couvrir les conséquences pécuniaires pour le Client des dommages corporels, matériels et immatériels dont le Prestataire aurait à répondre en vertu du présent Contrat. Une copie de l'attestation d'assurance en cours de validité précisant l'objet, la durée et l'étendue de la garantie, les exclusions et le montant du risque assuré est jointe en annexe 7 « *Attestation d'assurance du Prestataire* ».

Une attestation de sa compagnie d'assurances pourra être remise au Client à sa demande durant l'exécution du présent Contrat une fois par année civile.

26 FORCE MAJEURE

Les Parties ne peuvent être tenues pour responsables de l'inexécution de leurs obligations prévues au Contrat, si cette inexécution est due à un événement de force majeure, tel que défini à l'article 1218 du Code civil, et usuellement retenus par la jurisprudence des tribunaux français, étant entendu que chacune des Parties s'engage à en limiter au maximum les conséquences dommageables pour l'autre.

La Partie affectée par l'évènement de force majeure, sous réserve de l'envoi à l'autre Partie d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de survenance de l'évènement, sera dispensée de l'exécution de ses obligations dans la limite de l'empêchement, dérangement ou limitation causé par l'évènement de force majeure.

L'autre Partie sera alors, de la même manière, dispensée de l'exécution de ses propres obligations, toujours dans la limite de l'empêchement, du dérangement ou de la limitation.

Toutefois, si la durée de l'interruption pour cause de force majeure est supérieure à deux (2) mois à compter de la date de la notification de la survenance du cas de force majeure, le Contrat pourra être résolu de plein droit et sans formalité judiciaire par la Partie non affectée, moyennant le respect d'un préavis de trente (30) jours, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la Partie défaillante.

27 DISPOSITIONS GENERALES

27.1 Références

Le Prestataire ne pourra effectuer aucune communication sur les Services qu'il réalise pour le compte du Client sans avoir obtenu un accord préalable et express du Client. En cas d'accord du Client, le Prestataire s'engage à respecter la charte graphique qui lui sera communiquée.

Il est interdit au Prestataire d'utiliser, de reproduire les signes distinctifs, marques, sigles, dénominations et/ou logos du Client ainsi que de faire référence de quelque façon que ce soit au contenu du Contrat.

27.2 Tolérance

Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir de l'application d'une clause du Contrat ne saurait être interprété comme une renonciation à se prévaloir de cette clause à l'avenir.

27.3 Sincérité

Les Parties déclarent sincères les présents engagements. A ce titre, elles déclarent ne disposer d'aucun élément à leur connaissance qui, s'il avait été communiqué, aurait modifié le consentement de l'autre Partie.

27.4 Indépendance des Parties

Les relations instituées par le Contrat entre, d'une part, le Prestataire, et, d'autre part, le Client, sont celles de contractants indépendants, et, le Contrat n'entend instituer aucune autre relation entre eux. Le Contrat ne constitue ni une association, ni un mandat donné par une Partie à l'autre Partie. Chacun s'interdit donc de prendre un engagement au nom et pour le compte de l'autre.

En outre, chacune des Parties demeure seule responsable de ses actes, allégations, engagements, prestations, produits et personnels.

27.5 Cession du contrat

Le Contrat est conclu *intuitu personae*. Les Parties ne pourront ni céder, ni transférer à un tiers, tout ou partie des droits et obligations du Contrat, sans l'accord écrit et préalable de l'autre Partie.

27.6 Nullité

Si une ou plusieurs stipulations du présent Contrat sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision passée en force de chose jugée d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.

27.7 Intégralité

Le présent Contrat exprime l'intégralité des obligations des Parties. Il annule et remplace tout accord, conventions, contrats, oraux ou écrits, qui auraient pu être conclus antérieurement entre les Parties pour ce même objet.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés, remis ou autrement mis à disposition par les Parties ne pourra s'intégrer au présent Contrat.

Aucune stipulation du Contrat ne pourra être modifiée sans qu'un avenant ne soit conclu et signé entre les Parties au présent Contrat.

27.8 Domiciliation - notification

Les Parties élisent domicile en leur siège social respectif.

S'agissant des notifications faites pour respecter une contrainte réglementaire ou si le Contrat le prévoit expressément, elles seront faites par courrier recommandé avec accusé de réception et pourront être valablement réalisées par lettres recommandées électroniques.

Pour les autres notifications (échange opérationnel), elles seront faites par mail ou tout autre outil logiciel adapté agréé par les Parties.

27.9 Survivance

Les clauses déclarées comme survivantes après la fin du Contrat, quelle qu'en soit la cause, continuent à s'appliquer jusqu'au terme de leur objet particulier. Il en est ainsi notamment des clauses de responsabilité, de propriété, de confidentialité.

27.10 Conciliation

En cas de difficultés d'exécution et avant toute procédure juridictionnelle, chacune des Parties s'engage à désigner deux personnes de sa société, de niveau « Direction générale ».

Ces personnes devront se réunir à l'initiative de la Partie la plus diligente dans les huit (8) jours à compter de la réception de la lettre de demande de réunion de conciliation.

L'ordre du jour est fixé par la Partie qui prend l'initiative de la conciliation.

Les décisions, si elles sont arrêtées d'un commun accord et par écrit, ont valeur contractuelle.

Cette clause est juridiquement autonome du présent Contrat. Elle continue à s'appliquer malgré l'éventuelle nullité, résolution, résiliation ou d'anéantissement des présentes relations contractuelles.

27.11 Loi applicable et juridiction compétente

Le présent Contrat est régi par le droit français. Il en est ainsi pour les règles de fond et les règles de forme et ce, nonobstant les lieux d'exécution des obligations substantielles ou accessoires.

En cas de litige, compétence expresse est attribuée aux Tribunaux du ressort de la Cour d'Appel de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour

les procédures d'urgence ou pour les procédures conservatoires, en réfère ou par requête.

Fait à Paris, en deux (2) exemplaires originaux,

Pour

PERFECT AUDIT S.A

Nom GHANDOUR Ibraïhm

Date 12/03/2004

Signature



Pour

Le Prestataire

Nom Christian Clavier

Date 12/03/2004

Signature

